Data Protection
institute

NIS2 Lead Implementer pour la Belgique : législation et pratique

Documentation préparatoire

V 2.5
(2026)

Documentation préparatoire au cours NIS2 Lead Implementer pour la Belgique : législation et pratique.

Data Protection institute

1. Principales menaces cyber

2. La hiérarchie des normes juridiques

3. Les autorités compétentes

4. calcul de la taille (champ d’application)

5. Exception calcul de la taille (champ d’application)

Principales Menaces cyber (ENISA Cyber threat landscape) (1/2)

Data Protection institute

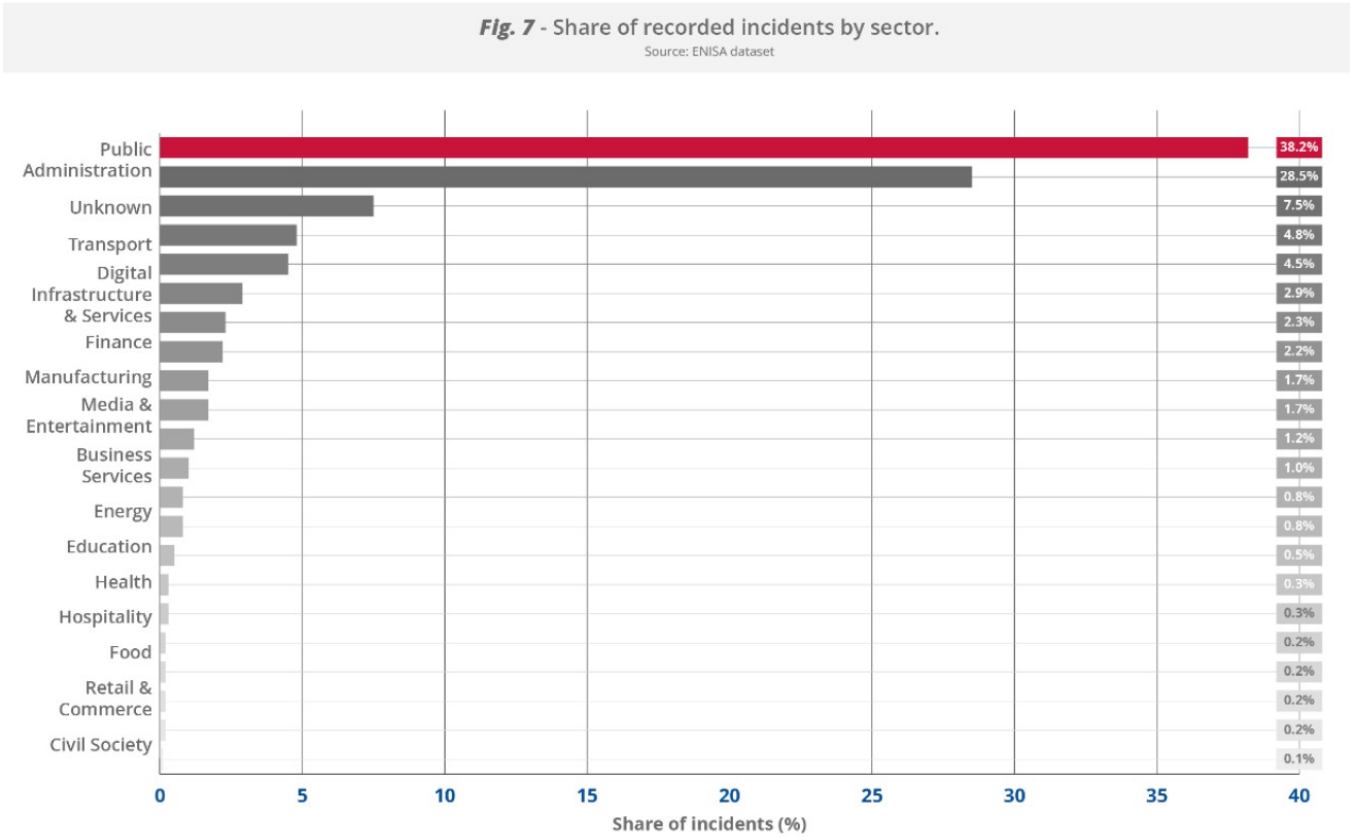


Source: ENISA

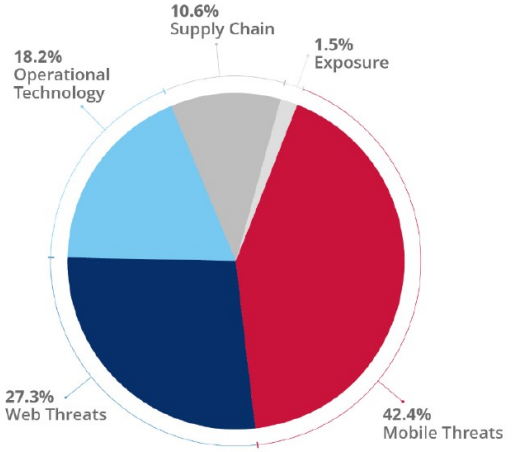
- Attaque sur la disponibilité;
- Rançon logiciel;
- Attaque sur les données;
- Ingénierie sociale;
- Attaque sur la chaîne d’approvisionnement ;
- Manipulation de l’information;
- Cyber espionnage ;

Principales Menaces cyber (ENISA Cyber threat landscape) (2/2)

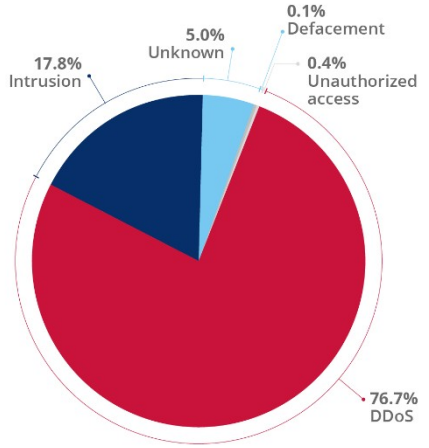
Data Protection institute



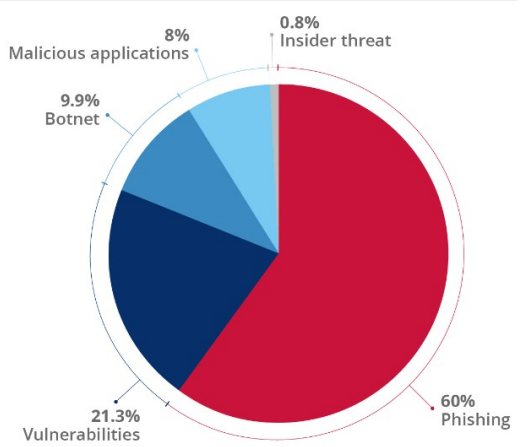
Source: ENISA



Distribution des menaces



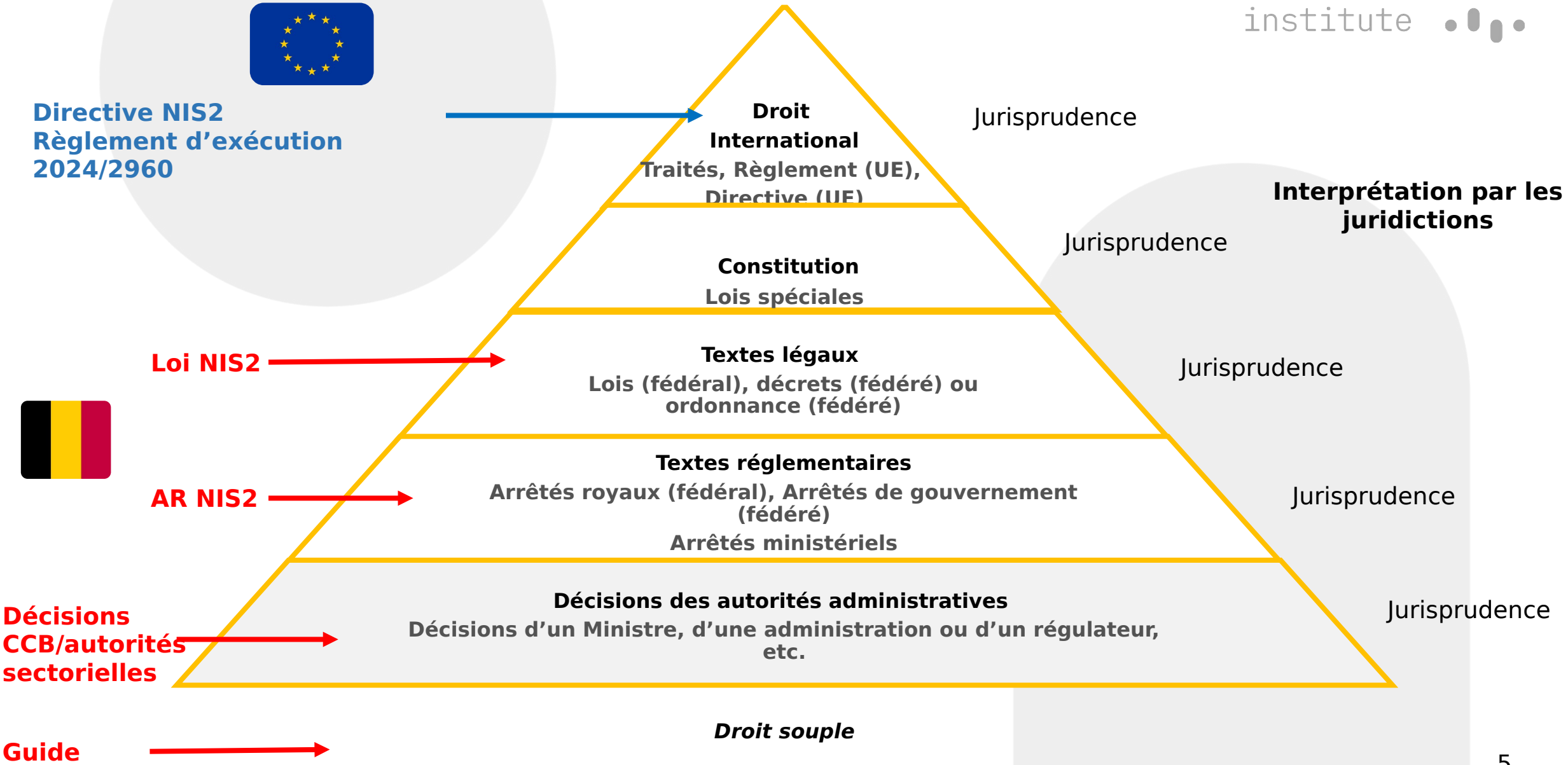
Distribution des types d'incident



Vecteurs initiaux d'infection

2. La hiérarchie des normes juridiques

Data Protection institute



3. Les autorités compétentes (1/4)

Data Protection institute

Autorité nationale de cybersécurité (CCB)

CENTRE FOR CYBERSECURITY BELGIUM

Service d'inspection pour les entités NIS2

Point de contact unique (SPOC) pour l'implémentation de NIS2

CSIRT national



Représentant BE dans le CSIRTs network

CSIRTs NETWORK

Représentant BE dans le NIS cooperation group

NIS COOPERATION GROUP

Représentant BE dans le European Cyber Crisis Liaison Organisation Network (EU-CyCLONe)

CyCLONe European Cyber Crises Liaison Organisation Network Powered by ENISA

Coordination et supervision de la loi NIS2

Coopération nationale et internationale

Gestion des crises et incidents de cybersécurité

National Crisis Center

3. Les autorités compétentes (2/4)

Data Protection institute

Autorités sectorielles

CENTRE FOR CYBERSECURITY BELGIUM

Plate-forme de coordination nationale entre les autorités NIS2 (Cyssap)

- Energie
- Transport
- Infastructures digitales
- AFCN Nucléaire
- Santé
- afmps fagg
- Fournisseurs de service digitaux
- National Bank of Belgium — Bancaire
- Comité national pour l'eau
- belspo — Espace & Recherche
- FSMA — Finance

...

3. Les autorités compétentes (3/4)

Data Protection institute

Groupe de coopération NIS

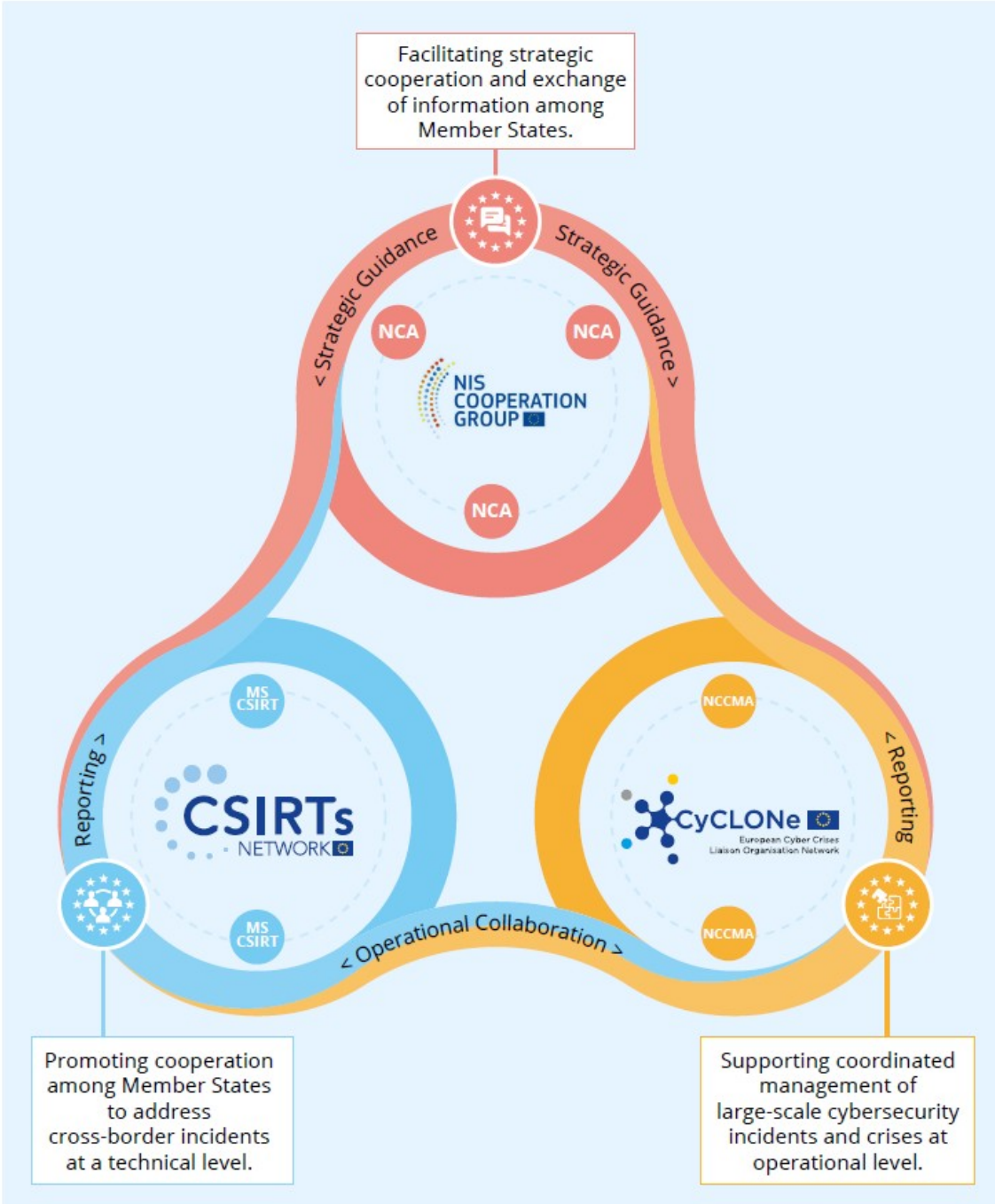
1. **institué par la directive NIS1 et poursuivi par NIS2 (avec une extension des missions)** afin de soutenir et de faciliter la coopération stratégique et l'échange d'informations entre les États membres et de renforcer la confiance.

2. composé de représentants des États membres, de la Commission et de l'ENISA.

- **Fourniture d'orientations aux autorités compétentes**
- **Echange de bonnes pratiques et d'informations**
- **Consultation pour les projets législatifs européen en matière de cybersécurité**
- **Réalisation d'évaluations coordonnées des risques**

8

3. Les autorités compétentes (4/4)

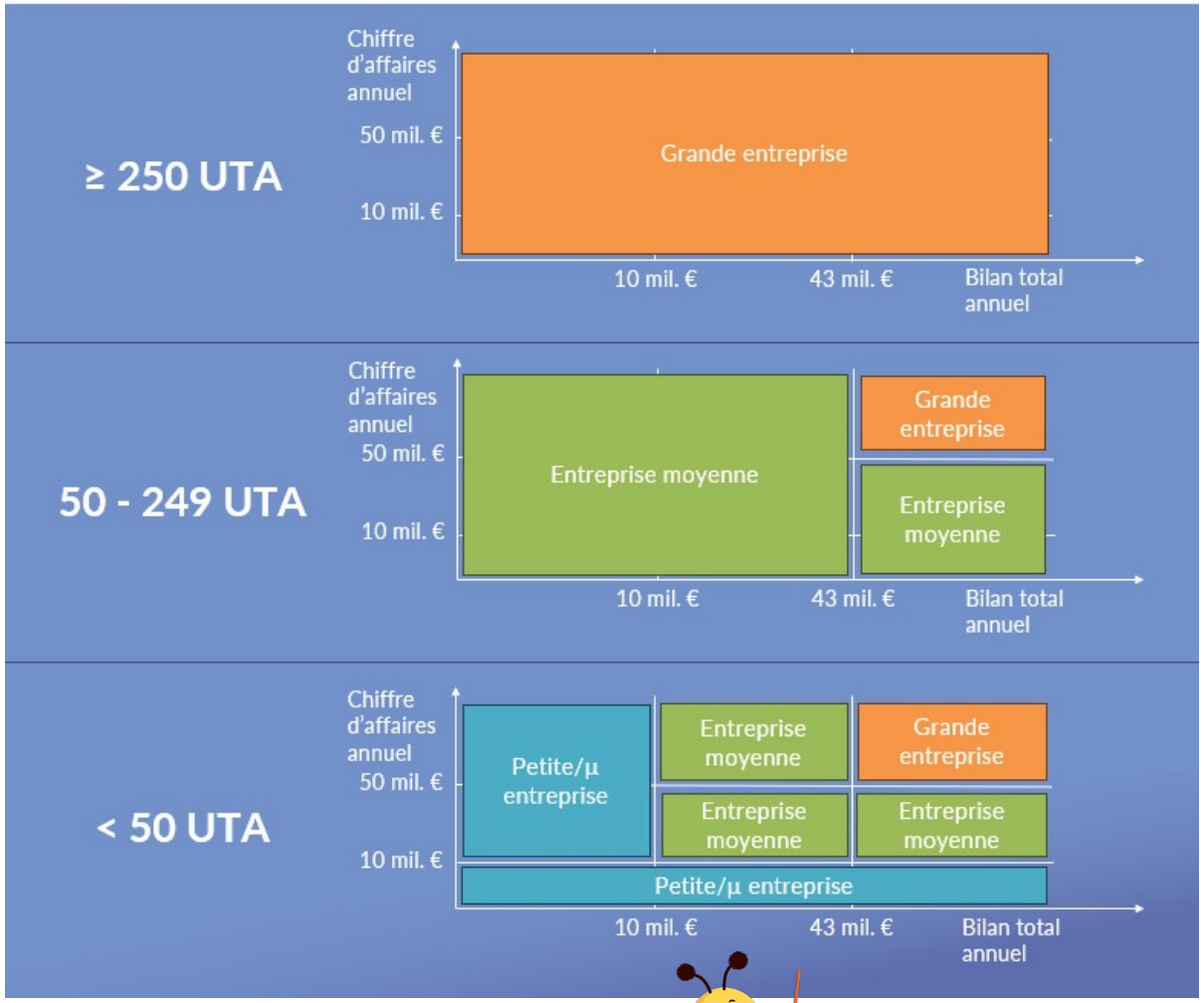


4. calcul de la taille (champ d'application) Règle générale (1/7)

Data Protection institute

CENTRE FOR CYBERSECURITY BELGIUM

Taille d'une entreprise selon la Recommandation 2003/361/CE




L 124/36 EN Official Journal of the European Union 20.5.2003

COMMISSION

COMMISSION RECOMMENDATION
of 6 May 2003
concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises
(notified under document number C(2003) 1422)
(Text with EEA relevance)
(2003/361/EC)

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European

economic developments, pursuant to Article 2 of the Annex thereto, consideration must be given to a number of difficulties of interpretation which have emerged in its application as well as the observations received from



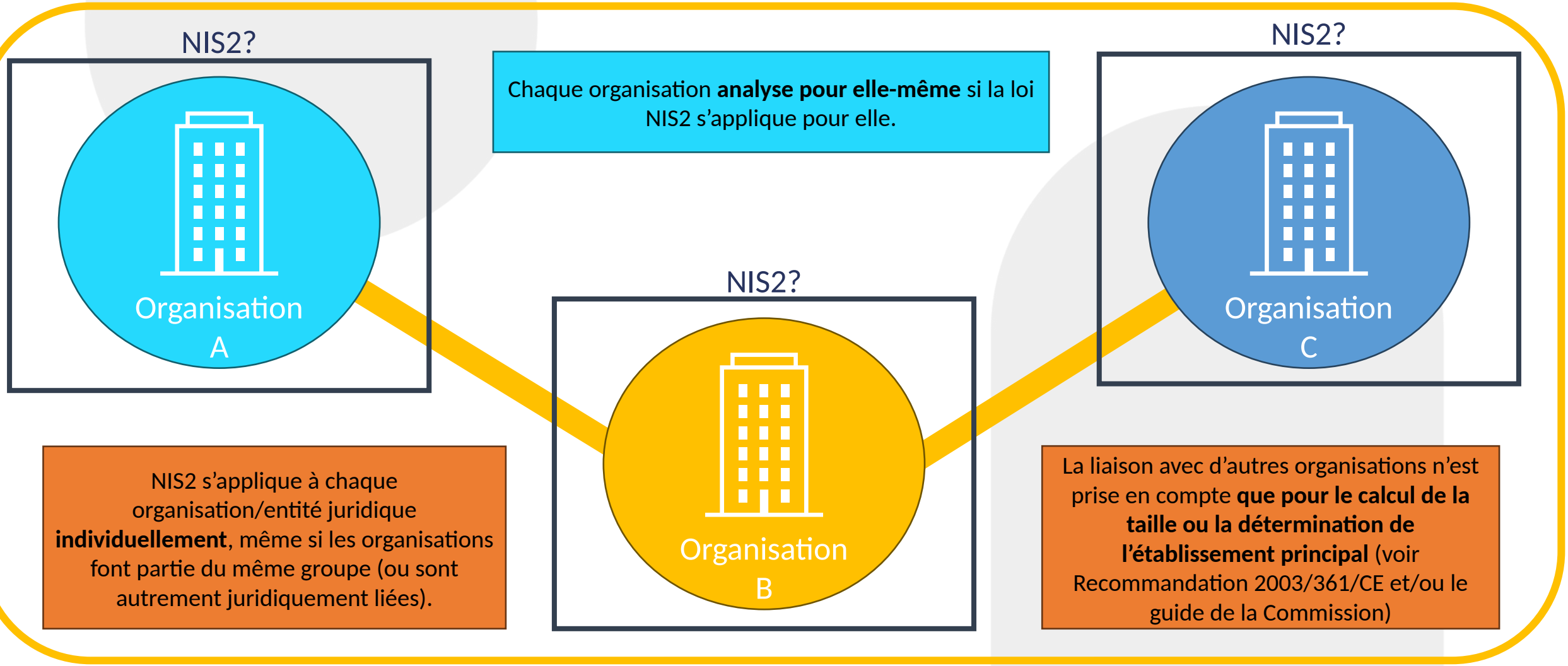
Guide de l'utilisateur pour la définition des PME (EU)



Le calcul de la taille pourrait changer dans le futur avec la proposition NIS2+

4. calcul de la taille (champ d'application) Règle générale (2/7)

Data Protection institute



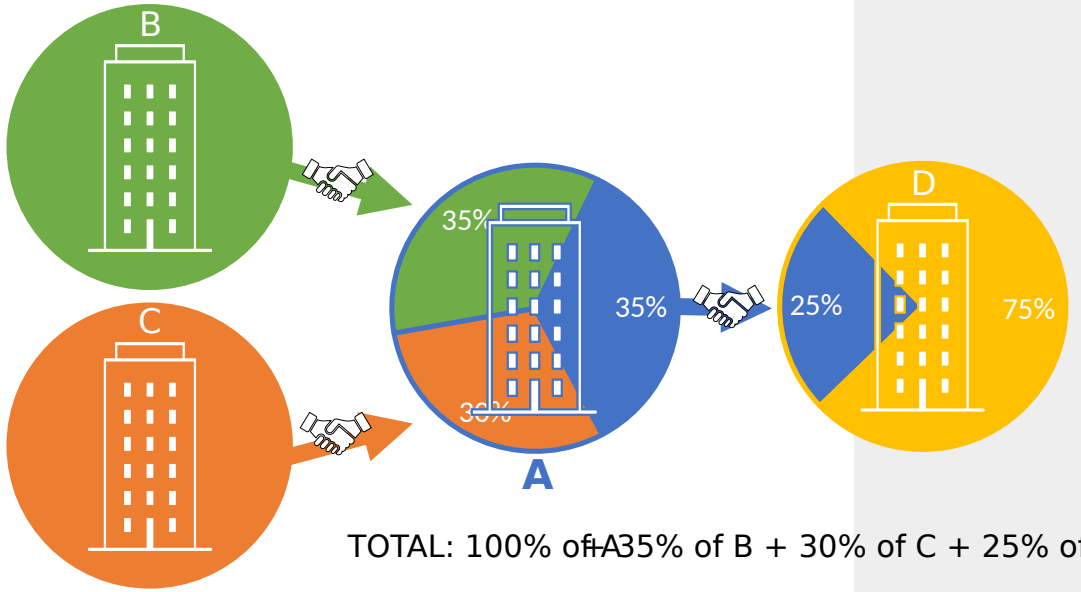
Groupe ABC

4. calcul de la taille (champ d'application) Règle générale (3/7)

Data Protection institute

Le cas des groupes (entreprises liées ou partenaires)

Sauf exception, une entreprise est considérée comme « **partenaire** » lorsqu'elle détient entre 25% et 50% du capital ou des droits de vote (le plus élevé étant retenu) dans l'entité concernée (ou vice-versa). Dans ce cas, l'entreprise considérée doit ajouter à ses propres données une proportion des effectifs et des données financières de l'autre entreprise pour déterminer sa taille. Cette proportion reflétera le pourcentage des parts ou des droits de vote détenus (le plus élevé des deux facteurs).



TOTAL: 100% of A + 35% of B + 30% of C + 25% of

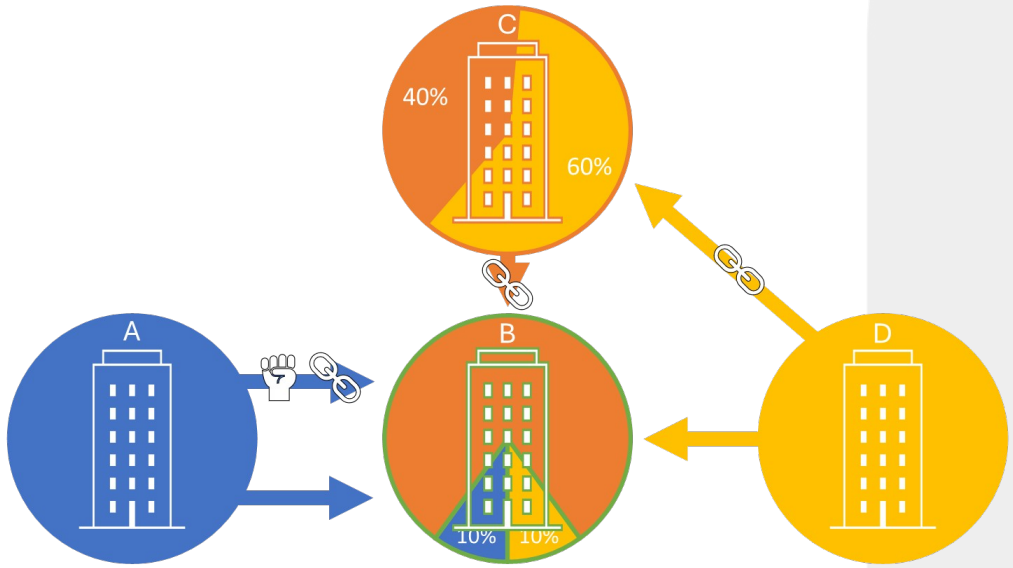
4. calcul de la taille (champ d’application) Règle générale (4/7)

Data Protection institute

Le cas des groupes (entreprises liées ou partenaires)

Sauf exception, une entreprise est considérée comme « **liée** » lorsqu’elle détient au-delà de 50% du capital ou des droits de vote (le plus élevé étant retenu) ou encore une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu dans l’entité concernée (ou vice-versa).

Dans le cas d'entreprises liées, l'entreprise en question doit ajouter 100 % des données de l'entreprise liée aux siennes.

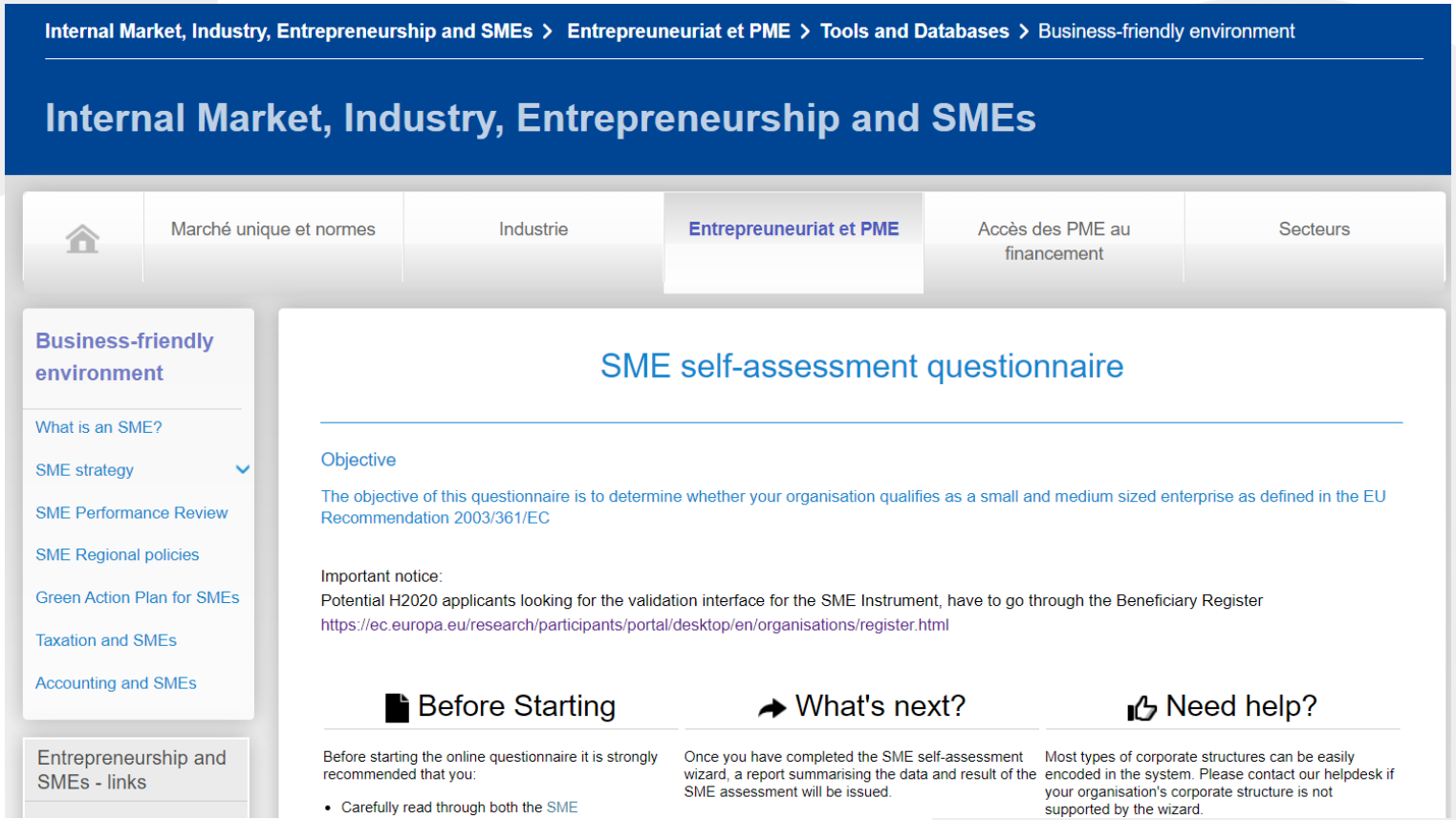


TOTAL: 100% of A + 100% of B + 100% of C + 100% of D

4. calcul de la taille (champ d’application) Règle générale (5/7)

Data Protection institute

Outil en ligne pour déterminer la taille d’une entre prise (EU)



4. calcul de la taille (champ d'application) Règle générale (6/7)

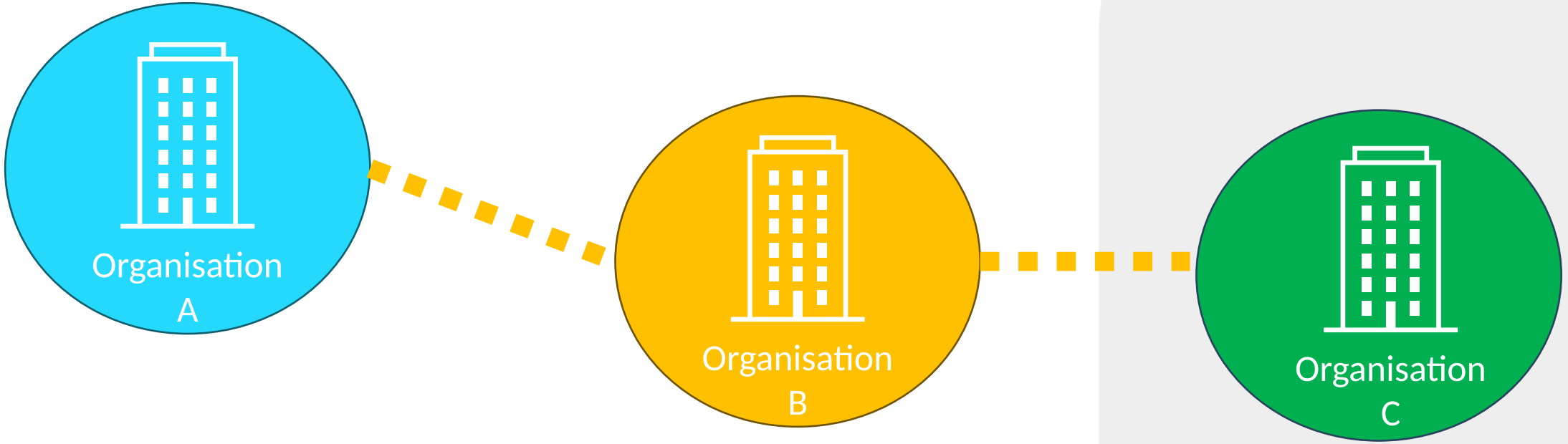
Data Protection institute

Exception à la consolidation des données (au sein d'un groupe) : situation d'indépendance à l'égard de ses partenaires et de ses entreprises

Lorsque l'entité **peut exceptionnellement justifier** d'une situation d'indépendance, en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d'information qu'elle utilise pour fournir ses services et en ce qui concerne les services qu'elle fournit (**considérant 16 de la directive et art. 3, § 2 de la loi NIS2**)

Elle peut en tenir compte pour son enregistrement comme entité NIS2 (sous le contrôle ultérieur du CCB)

CENTRE FOR CYBERSECURITY BELGIUM



4. calcul de la taille (champ d'application) Règle générale (7/7)

Data Protection institute



Proposition de la Commission européenne (NIS2+) - mesures de simplification et harmonisation avec la proposition de révision du règlement CSA

Nouveau seuil de qualification entités essentielles (vs. importantes) : « les petites entreprises à moyenne capitalisation »

Petites entreprises à moyenne capitalisation (art. 2 de l'annexe de la **Recommandation UE 2025/1099** de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation) **comprend les entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises conformément à la recommandation 2003/361/CE** mais qui occupent, d'une part, **moins de 750 personnes et d'autre part, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 150 millions € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 129 millions €**.

Rappel du seuil actuel de qualification entités essentielles (vs. importantes) : est considérée comme une entité essentielle une entité qui fournit un type de service mentionné à l'annexe I et qui est qualifiée comme une grande entreprise : elle emploie, d'une part, **au moins 250 personnes (salariés, personnel temporaire ou intérimaire, dirigeants-propriétaires, associés, etc.) – effectif calculé en unités de travail-année (UTA) OU réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions € et présente un total du bilan annuel supérieur à 43 millions €.**

5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : entités identifiées comme entités critiques CER (1/3)

Data Protection institute

Autorités sectorielles

National Crisis Center

en collaboration avec le NCCN et le CCB

Infrastructures critiques (entités critiques loi CER)

Entités essentielles (NIS2)

CENTRE FOR CYBERSECURITY BELGIUM

en coopération avec les autorités sectorielles

Entités essentielles (NIS2)

Entités importantes

5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : entités identifiées sous la loi NIS2 (2/3)

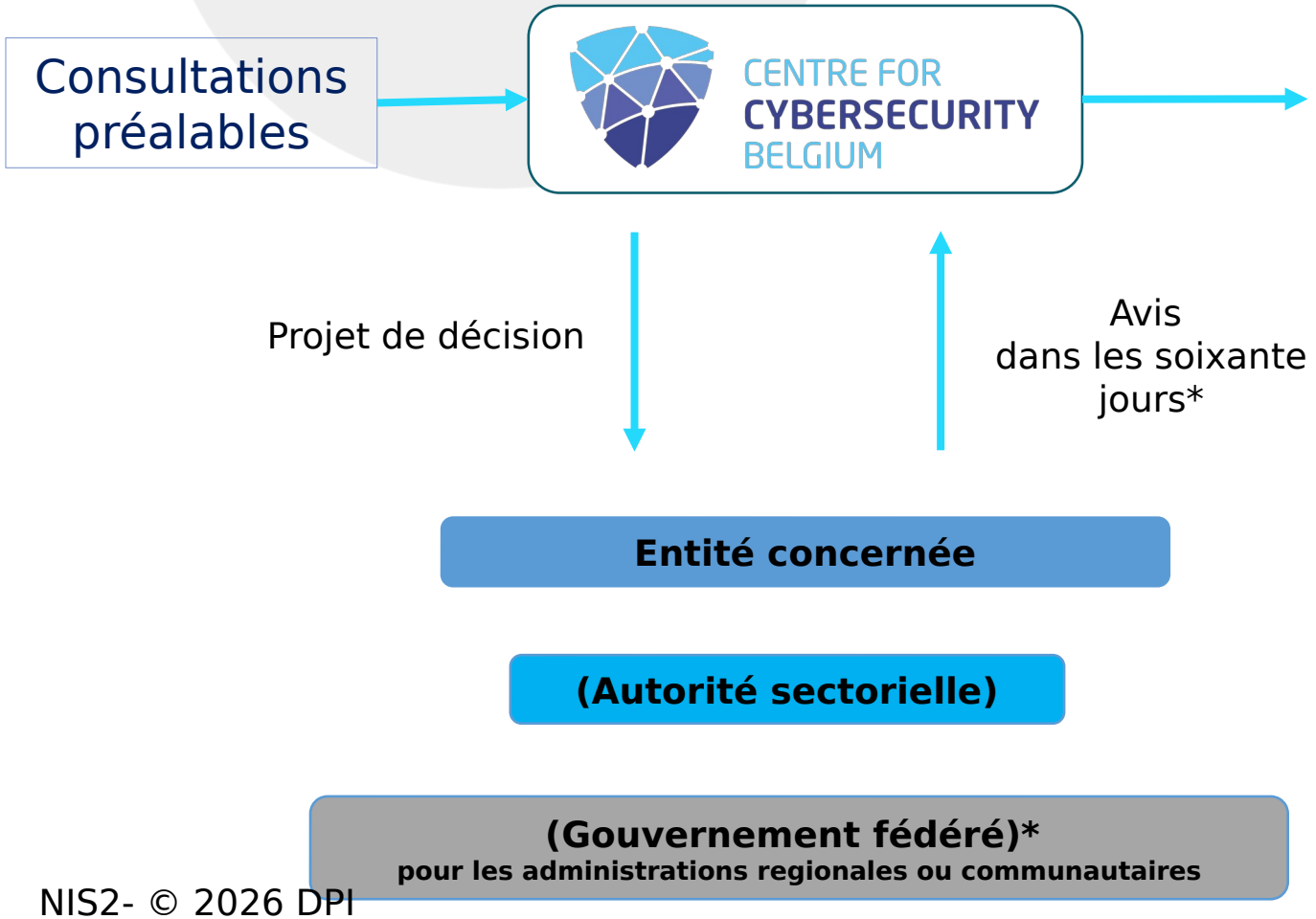
Critères pour l'identification (art.11, § 1)

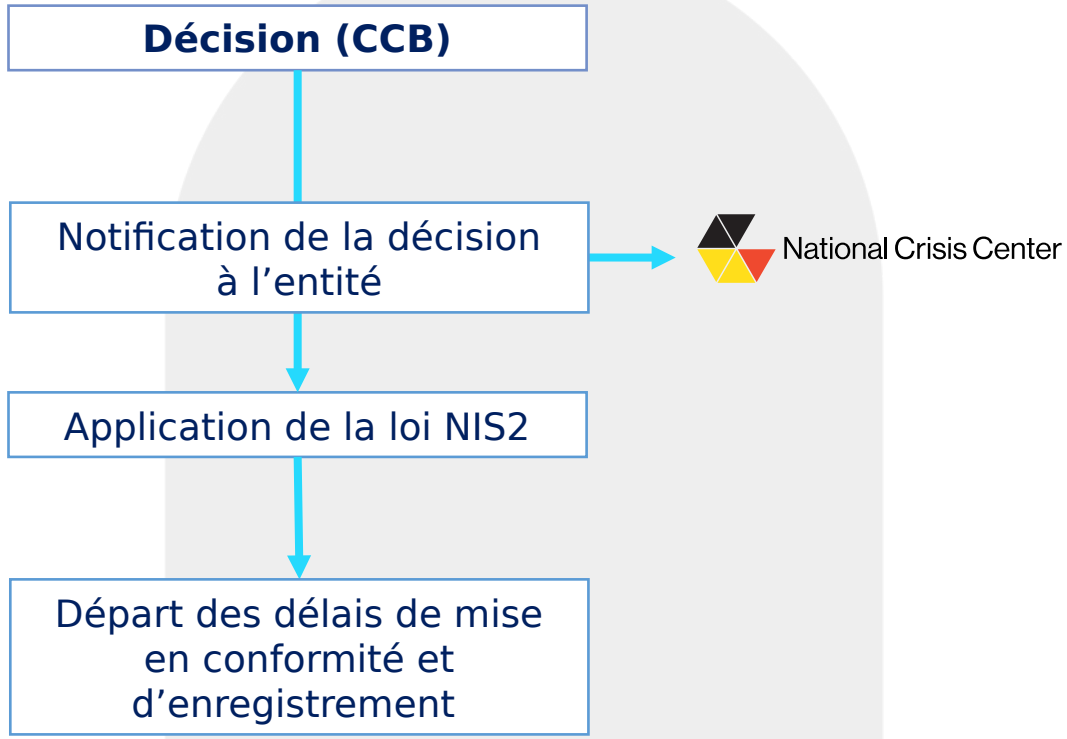


1. l'entité est le seul prestataire, en Belgique, d'au moins un service essentiel au maintien d'activités sociétales ou économiques critiques, notamment dans l'un des secteurs ou sous-secteurs repris aux annexes I et II de la loi;
2. une perturbation du service fourni par l'entité pourrait avoir un impact important sur la sécurité publique, la sûreté publique ou la santé publique;
3. une perturbation du service fourni par l'entité pourrait induire un risque systémique important, en particulier pour les secteurs où une telle interruption pourrait avoir un impact transfrontière;
4. l'entité est critique en raison de son importance spécifique au niveau national ou régional pour le secteur ou le type de service en question, ou pour d'autres secteurs interdépendants, en Belgique.



5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : entités identifiées sous la loi NIS2 (3/3)





Procédure d'identification art. 11 de la loi NIS2

5. Exception calcul de la taille (champ d’application) : autres entités

Data Protection institute

- les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
- les prestataires de services de confiance;
- les registres de noms de domaine de premier niveau et des fournisseurs de services de systèmes de noms de domaine;
- les services d'enregistrement de noms de domaine.



Le calcul de la taille et les entités types des Annexes I et II pourraient changer dans le futur avec la proposition NIS2+

5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : le secteur public (1/4)

Data Protection institute



Art. 8, 34° "entité de l'administration publique" :
Une **autorité administrative** visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui satisfait aux critères suivants : (**3 conditions cumulatives**) a) elle n'a pas de caractère industriel ou commercial ; b) elle n'exerce pas à titre principal une activité énumérée dans la colonne type d'entité d'un autre secteur ou sous-secteur de l'une des annexes de la loi ; c) elle n'est pas une personne morale de droit privé.

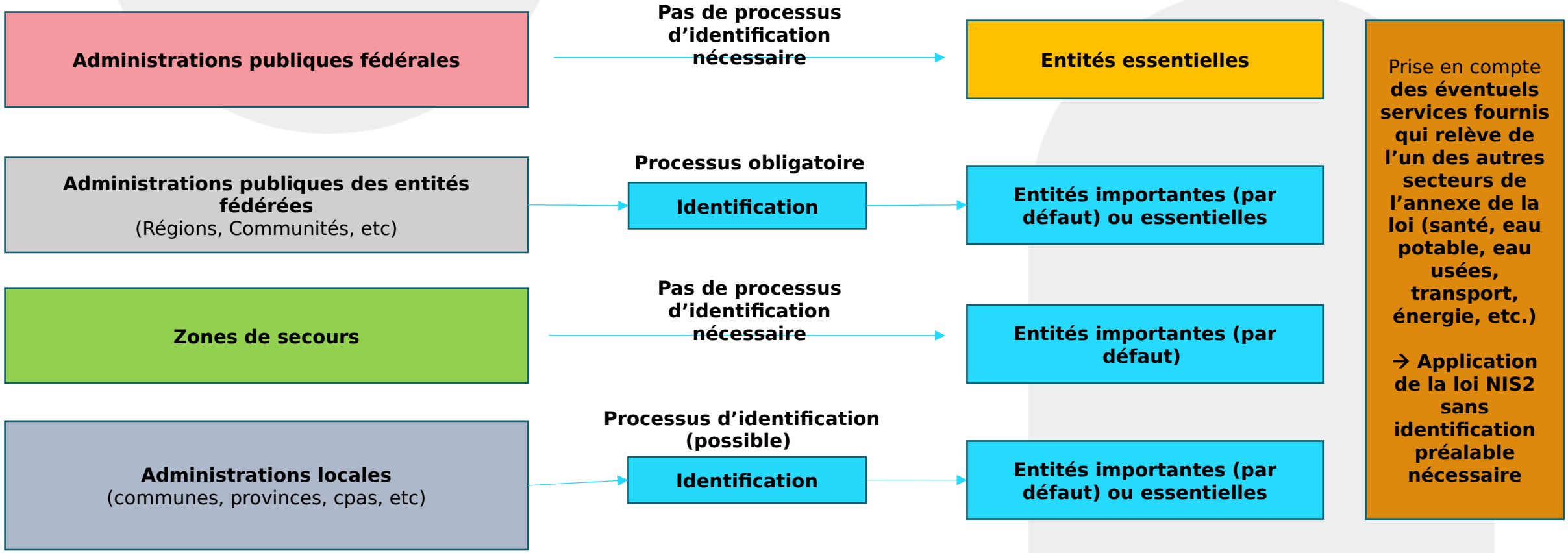
Annexe I - Secteurs hautement critiques **10. Administration publique**
- Entités de l'administration publique qui dépendent de l'Etat fédéral. - Entités de l'administration publique qui dépendent des entités fédérées, identifiées conformément à l'article 11, § 2 de la loi. - Les zones de secours au sens de l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : le secteur public (2/4)

Data Protection institute

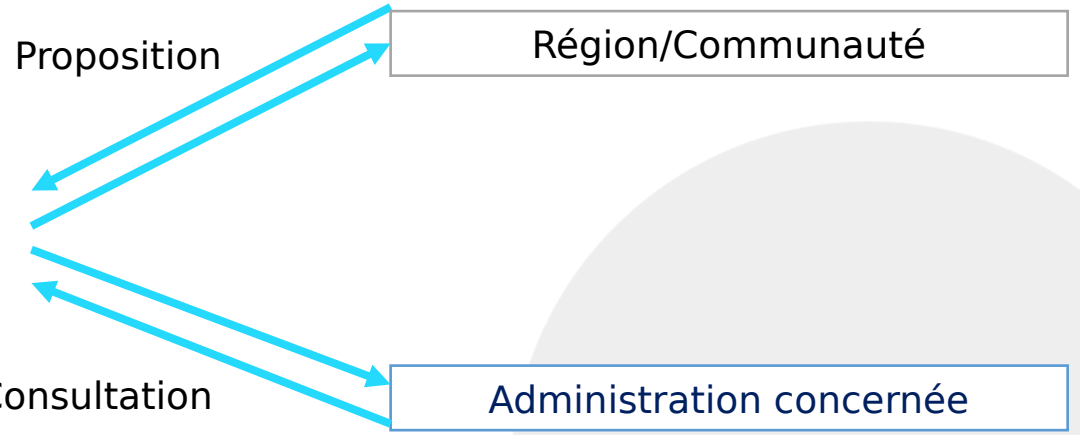
Dans le champ d'application	Hors champ d'application des mesures de cybersécurité
Administrations publiques qui dépendent de l'État fédéral : Y compris : • SPF Justice (avec une exclusion pour la base de données judiciaire) ; • SPF Intérieur (avec une exclusion partielle pour le NCCN) ; • SPF Affaires étrangères (avec une exclusion pour les réseaux et les systèmes d'information des ambassades en dehors de l'UE). **Autres administrations: zones de secours/SIAMU**	**Certaines administrations** fédérales actives dans le domaine de la sécurité nationale et/ou publique (art. 5, § 4 et 5) (en partie) : • SGRS/ADIV • VSSE • OCAM/OCAD • Ministère de la défense • Police intégrée (fédéral, zone de police) et Inspection de la police • NCCN • CCB **Autorités judiciaires et juridictions** **Parlements** **Banque nationale de Belgique** **Systèmes d'information classifiés ou systèmes de documents nucléaires**
Après identification : **Administrations publiques dépendant des entités fédérées** **Administrations publiques locales**	

5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : le secteur public (3/4)



5. Exception calcul de la taille (champ d'application) : le secteur public (4/4)

Processus spécifique pour l'identification des administrations publiques qui dependent des entités fédérées (Régions, Communautés, commissions communautaires bruxelloises)



Identification basée sur l'évaluation des risques :
"Les autorités publiques [...] qui fournissent des services dont l'interruption pourrait avoir un impact significatif sur des activités sociétales ou économiques critiques". (art. 11, §2)

Entité importante

Entité essentielle